

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5468/2537

นาง สำราญ สม ใจ กับพวก
นาย หา ญ รื่นเริง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 67 (5), มาตรา 243, มาตรา 247

ในคำฟ้องมีลายมือชื่อทนายความของโจทก์ที่ 2 ลงไว้ในช่องลายมือชื่อโจทก์ ผู้
เรียงและผู้พิมพ์เพียงผู้เดียว จึงเป็นกรณีคำฟ้องมิได้ลงลายมือชื่อโจทก์ที่ 1 เป็น
คำฟ้องที่ไม่บริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 67(5) ใน
ส่วนของโจทก์ที่ 1 แต่ ส. ทนายความของโจทก์ที่ 1 ก็ได้ดำเนินกระบวนการพิจารณา
ตลอดมา จนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีโดยศาลชั้นต้นมิได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ให้บริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 วรรคสอง ศาล
อุทธรณ์ควรพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น เพื่อให้ศาลชั้นต้นดำเนินการกระบวนการ
พิจารณาโดยให้โจทก์ที่ 1 ลงลายมือชื่อในคำฟ้องเสียให้บริบูรณ์แล้วพิพากษาใหม่ ที่
ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ที่ 1 ด้วยเหตุที่โจทก์ที่ 1 มิได้ลงลายมือชื่อใน
คำฟ้องโดยมิได้ให้โอกาสโจทก์ที่ 1 ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวเป็นการไม่
ชอบ ศาลฎีกายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นจัดการให้โจทก์
ที่ 1 ลงลายมือชื่อในคำฟ้องแล้วพิพากษาใหม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นมารดาและบิดาของนายสมชาย แซ่ลี ผู้ตาย จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 70-0198 กรุงเทพมหานคร และได้นำรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวเข้าวิ่งร่วมกับจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 2 ขณะเกิดเหตุได้ขับรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวในธุรกิจการค้าของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 4 รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวของจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2529 จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 2 ด้วยความเร็วสูง จำเลยที่ 1 ได้เห็นผู้ตายขับรถจักรยานยนต์ล้มลงและผู้ตายยังนอนอยู่กลางถนนจำเลยที่ 1 ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน รถจึงทับศีรษะผู้ตายถึงแก่ความตาย ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 136,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่ได้จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย นายสมชาย แซ่ลี ผู้ตายไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหาย จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 70-0198 จำเลยที่ 1 มิใช่ลูกจ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง และเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความประมาทของผู้ตายเพียงฝ่ายเดียว โจทก์เรียกค่าปลงศพมากเกินไปกว่าฐานานุรูปและเกินต่อความเป็นจริง โจทก์ทั้งสองไม่ขาดไร้อุปการะเพราะผู้ตายไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูโจทก์ทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 1 มิใช่ลูกจ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 ไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ 2 และไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ ร่วมกับผู้ใดตามฟ้อง เหตุคดีนี้เกิดจากความประมาทของผู้ตายแต่เพียงฝ่ายเดียว โจทก์ทั้งสองเสียหายไม่เกิน 3,500 บาท โจทก์ที่ 2 ไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าขาดไร้อุปการะ เพราะผู้ตายมิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีหน้าที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูโจทก์ที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ให้การว่า ผู้ตายไม่ใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ทั้งสอง เหตุคดีนี้เกิดขึ้นเพราะความประมาทของผู้ตายฝ่ายเดียวจำเลยที่ 4 ไม่ต้องรับผิดชอบ โจทก์ ค่าทำศพหากใช้จ่ายจริงไม่เกิน 7,000 บาท โจทก์ทั้งสองไม่ขาดไร้อุปการะ จำเลยที่ 4 ได้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 70-0198 กรุงเทพมหานคร ไว้จากจำเลยที่ 3 และหากจำเลยที่ 4 จะต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยอื่นแล้วจะต้องรับผิดชอบเงินไขกรรมธรรม์ประกันภัยข้อ 2.1 ไม่เกิน 50,000 บาท ฟ้องเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 136,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ยกฟ้องคดีสำหรับโจทก์ที่ 2

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับโจทก์ที่ 1 เสียด้วย

โจทก์ที่ 1 ฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ที่ 1 แต่งตั้งนายสมศักดิ์พรทิพย์โสดา เป็นทนายความตามใบแต่งตั้งทนายความลงวันที่ 4 กันยายน 2530 ในคำฟ้องมีลายมือชื่อนายสุขสันต์ สุขสวัสดิ์ ทนายความของโจทก์ที่ 2 ลงไว้ในช่องลายมือชื่อโจทก์ ผู้เรียงและผู้พิมพ์เพียงผู้เดียว จึงเป็นกรณีคำฟ้องมิได้ลงลายมือชื่อโจทก์ที่ 1 เป็นคำฟ้องที่ไม่บริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 67(5) ในส่วนของโจทก์ที่ 1 คงบริบูรณ์เฉพาะคำฟ้องส่วนของโจทก์ที่ 2 แต่ นายสมศักดิ์ พรทิพย์โสดา ทนายความโจทก์ที่ 1 ก็ได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาตลอดมาจนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนี้ โดยศาลชั้นต้นมิได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้บริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 วรรคสอง ศาลอุทธรณ์ควรพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น

เพื่อให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยให้โจทก์ที่ 1 ลงลายมือชื่อในคำฟ้อง
เสียให้บริบูรณ์ตามกฎหมายแล้วพิพากษาใหม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ที่
1 ด้วยเหตุที่โจทก์ที่ 1 มิได้ลงลายมือชื่อในคำฟ้องโดยมิได้ให้โอกาสโจทก์ที่ 1 ดำเนิน
การแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวเป็นการไม่ชอบ

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นจัดการให้
โจทก์ที่ 1 ลงลายมือชื่อในฐานะโจทก์ในคำฟ้องเสียให้ถูกต้องแล้วพิพากษาใหม่

(สถิตย์ ไพเราะ-นิเวศน์ คำผอง-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>